

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [1] 「직원연봉규정」 준수 미흡

관 련 부 서 ○○ <팀

조 치 부 서 ○○ <팀

내 용

1. 업무 개요

○○ <팀은 직원의 급여 지급 업무를 담당하는 부서로서, 직원의 급여를 「직원연봉규정」에 따라 산정하여 지급하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「근로기준법」에 따라 사용자는 근로자에게 근로의 대가를 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하도록 규정되어 있고, ○○ 「인사관리규정」을 보면 직원에 대한 정기평가는 매년 #회 실시하고, 정기평가 결과는 성과급 및 승격에 반영하도록 되어 있으며, 「직원연봉규정」에는 직원평가를 통하여 차등 지급하는 연봉 외 수당을 자체평가성과급이라고 정의한다고 되어 있다.

그리고 「직원연봉규정」에서는 자체평가성과급 지급대상을 계산기준일 현재 재직 중인 직원으로 하면서 예외적으로 결근자 및 지급기준일 이전 휴직, 퇴직한 직원 등은 자체평가성과급 계산시간 중 근무일수에 따라 일할 계산한다고 규정하고 있다.

따라서 ○○는 자체평가성과급의 경우 퇴직한 직원에 대해서도 「근로기준법

」과 「직원연봉규정」에서 정한 기준대로 자체평가를 실시하여 기준에 맞게 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간 동안 지급된 ○○ 자체평가성과급 지급 적정성을 점검한 결과, 퇴사한 직원 #명에 대하여 자체평가성과급을 지급하지 않은 사실이 확인되었고, 위 퇴사한 직원에 대한 자체평가도 누락된 것으로도 확인되었다.

이는 사규에서 정한 임금을 근로자에게 지급하지 않을 경우, 임금체불 등으로 「근로기준법」에 따라 처벌(징역 또는 벌금)의 대상이 될 수 있으므로 신속히 조치하여야 한다.

관련부서 의견 <팀>은 감사결과를 수용하면서 「직원연봉규정」에 따라 퇴사한 직원에 대한 자체평가 후 그 결과에 따라 자체평가성과급을 지급하겠다고 하였고, 향후 누락되지 않도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○ 사장은 퇴사자의 자체평가성과급 지급이 누락되지 않도록 관리 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보)